

Entonces tenemos dos indicadores importantes. Endeudamiento lo tenemos bien, porque pues obviamente el activo está muy grande porque ahí está la cartera, pero cuando vamos a pagar proveedores, pues tengo la plata en la cartera, no puedo pagar proveedores como así”. Este análisis ha sido reiterativo en las diferentes asambleas ...presentados por mí. Señores si ustedes piden mis informes que son públicos, cualquiera de ustedes los puede pedir. En todos mis informes están los indicadores financieros y mensualmente el consejo de administración de turno conocen como estamos de endeudamiento, conoce como estamos de liquidez, se discriminan las cuentas por pagar proveedor por proveedor...los consejeros de turno han conocido exactamente la situación de la copropiedad, no es una cosa nueva”

OBJECION: RELACION DIRECTA CON LA CONTADORA DE LA COPROPIEDAD.

Confirmado por el mismo revisor en su reunión del 6 de agosto, al mencionar “yo recomendé a María acá) ¿Cómo garantiza el revisor fiscal ética e independencia en el desempeño de sus funciones, cuando aseguro que él, llevo a la contadora (María Bernarda) a la copropiedad? **LA LLEVO EL REVISOR.**

LA INDEPENDENCIA DEL REVISOR FISCAL: es demostrativa para garantizar la objetividad y la imparcialidad. No ha mantenido la distancia adecuada de la contadora, la administración y el consejo, lo que puede involucrarlo con intereses que puedan comprometer su integridad.

Ha incumplido con las normas éticas y profesionales establecidas, no tiene independencia, no ha cumplido con sus responsabilidades profesionales, legales y sociales: Ha sido permisivo con la administración, es conocedor del conflicto de intereses entre los miembros del consejo y la administración y posiblemente hay falta conocimiento, porque no tiene claridad sobre el alcance que definen las normas que regulan su profesión.

INCUMPLE NORMATIVIDAD: El Código de Ética Profesional emitido por el –IESBA–, adoptado legalmente para Colombia mediante el Decreto 0302 del 20 de febrero de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 y modificado posteriormente por el Decreto 2132 del 22 de diciembre de 2016, incluye varios apartes en los que trata el tema de la independencia que debe mantener el contador público.

9. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal da lectura al texto enviado por la propietaria del apartamento (1203 “*Punto siguiente soluciones dadas por el consejo de administración y reviso. Otra nota de la señora Olga. **Propone Margarita Cárdenas: Hacer un acuerdo de confidencialidad** para que los demás copropietarios que no se enteren del contenido de las solicitudes ya que se escuchan muchos chismes en la copropiedad”. Propone Camilo Giraldo: “Que Santiago renuncie al Consejo, deje trabajar y entregue el token” Una discusión que hubo ahí y quedo en el acta. Dice el señor Sánchez que se opuso tajantemente justificando que él, se debe a un mandato de la asamblea general, porque con esto quieren silenciar sus comentarios y las solicitudes hechas a la administración y al revisor fiscal; Que, en la Propiedad Horizontal no hay información RESERVADA para los copropietarios (textual mensaje). Esto lo dejaron en un acta de consejo. Respuesta. Resumen de decisiones. Declaraciones de reuniones de consejo junio 2024. Yo estuve presente en esa reunión, y les voy a leer, les explico. Durante la reunión ordinaria de consejo celebrada el 24 de julio de 2025, el consejo abordó el tema de tesorería, algunos miembros, que, aunque existen aspectos por mejorar, deben cumplir sus compromisos adquiridos previamente al nombramiento actual, ante la falta de*

claridad de ciertos pagos la administración envió correos a los proveedores involucrados quienes confirmaron recibido los recursos correspondientes, mediante el correo corporativo quedando el tema claro. Adicionalmente se aclara por parte del consejo, que, en una reunión anterior, se propuso en una reunión que don Santiago estuvo virtual, se propuso la firma del acuerdo de confidencialidad entre los miembros del consejo, el único consejero que se negó a firmar fue el señor Santiago Sánchez. Porque él se salió antes de dicha reunión.

La finalidad de dicho acuerdo es asegurar la información generada en el consejo y que sea canalizada adecuadamente, evitando así posibles confusiones entre los propietarios. Este tipo de acuerdos se emplean en múltiples juntas directivas y en consejos de administración, como medida de preservar, la reserva y la organización de la información, garantizando sea emitida colectivamente por un cuerpo colegiado. Cabe señalar que en una reunión anterior el consejo, actuando como cuerpo colegiado y en mayoría, decidió realizar el cambio de tesorería, designando por el cargo a la señora Carmen y acepto formalmente dicho cargo. En cuanto a las observaciones del señor Santiago Sánchez consejero, se reconoció muchas de sus apreciaciones son válidas, porque tiene muchas cosas validas, del tratamiento como contador, aunque en su mayoría **de forma y no de fondo.** Como revisor fiscal he verificado cada egreso bancario, cuenta con los soportes correspondientes y muchos de ellos certificados por cada uno de los proveedores.

Les voy a explicar un tema que incomodo con el consejo, que incomodo al señor Santiago. El señor Santiago tiene formación contador y no solamente yo, el consejo de administración, le ha exaltado, el conocimiento que tiene y como revisor fiscal no podría yo oponerme a que haya un control previo que haga los pagos, por mi fabuloso, estoy más tranquilo revisando el tema financiero, un propietario revisando los pagos, el objetaba muchos pagos, temas de... ejemplo proveedores que entraban con seguridad social como dependiente y debían ser como independiente, temas de retención en la fuente, temas de contratos, como es el tema de aguas negras, etc. etc.

para no entrar a detallar, y yo hoy se lo exalto porque pues es una ayuda bastante...como revisar y control para mí, no puedo decir que no se haga, porque entre más control se haga mucho mejor. Que pasa que el consejo pone una balanza, digamos que es de idoneidad y lo que de pronto consideraba...consideraron como cuerpo colegiado, que en algunos casos estaba entorpeciendo el tema administrativo, inclusive con acuerdo de pago preestablecidos que había que cumplirlos. Entonces que pasa con esto.

El tesorero, si bien es cierto es un veedor, uno lo tiene completamente claro, es un veedor, porque el ordenador del gasto, el responsable de la copropiedad finalmente recae sobre la representa legal. Él lo tiene completamente claro. Qué pasa con eso, en su momento, se habló en el consejo, que yo, cuando estoy presente, veo que hay unos consejeros, cuando se hace una votación, hay una mayoría. Es la mayoría, porque.... Suplente numérico, hay una mayoría y aprueba en una reunión de consejo el cambio de nombramiento de nuevo tesorero. Que pasa posterior, lastimosamente don Santiago estaba virtualmente y no pudo participar aquí en ese tema. En la siguiente reunión, ehhe don Santiago manifestó lo del tema del token, ehhe digamos que descontento, pero yo hablo de la parte legal, si yo como revisor fiscal, veo que yo tengo un cuerpo colegiado de por ejemplo, un ejemplo, estaban sesionando 5 personas, y 3 dijeron cambio de tesorero, yo no puedo decir que es ilegal, porque están sesionando realmente con una mayoría y hay legalidad, si, entonces hay no puedo yo digamos decir es ilegal. Donde yo vea que es ilegal, inmediatamente yo digo que es ilegal. En ese momento se suscita un tema don Santiago por motivos que de pronto en este momento no va a expresar, no entrega el token, simplemente el consejo que le dice, es muy sencillo, si no entrega el token. Simplemente va al banco, como representante legal con toda la autorización, cancela el token, abre el token y se lo entrega a la nueva consejera, eso fue lo que paso y también se surgió un descontento hay entre el consejo de administración”

OBJECION ANTE EL TEMA DE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD: El consejero lo nombra la asamblea para representar los intereses de los propietarios y tomar decisiones importantes en la gestión y administración de la copropiedad, y para cumplir con las funciones de ley establecidas en el artículo 55 de la ley 675 de 2001 y artículo 78 del reglamento de propiedad horizontal que son entre otras:

Numeral 2 art- 55 RPH. *“Informar a la asamblea general sobre la gestión del administrador, sobre los estados financieros y sobre el proyecto de presupuesto”* Tema que hace parte de las 11 solicitudes realizadas a la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal

Numeral 3 art- 55 RPH *“Ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador examinando los libros y demás documentos de la persona jurídica”* Tema que hace parte de las 11 solicitudes realizadas a la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal

Numeral 9 art- 55 RPH *“exigir al administrador oportuna información sobre los actos y contratos por él celebrados”* Tema que hace parte de las 11 solicitudes realizadas a la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal

Numeral 11 art- 55 RPH *“Adoptar las medidas de orden interno necesarias para el adecuado uso, protección o disposición de los fondos u otros bienes pertenecientes a la persona jurídica”* Tema que hace parte de las 11 solicitudes realizadas a la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal

Numeral 19 art- 55 RPH *“hacer cumplir las decisiones de la asamblea general ”* Tema que hace parte de las 11 solicitudes realizadas a la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal

En el desarrollo de mis funciones como consejero, evidencié fallas administrativas, las cuales documenté en 11 solicitudes en cumplimiento de la ley y hasta hoy no he obtenido respuestas de a estas.

Por lo tanto el **“ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”** que propuso la presidenta del consejo Margarita Cárdenas, era para que **“YO NO EXPUSIERA** porque había mucho comentario de pasillo”, ante la asamblea el contenido de las 11 solicitudes, que no es más que el resultado de la vigilancia y el control ejercido a la gestión de la administradora e implementación de controles internos (las políticas de tesorería y de cartera que les pasé, ante la ausencia total de un sistema de control interno). Las fallas administrativas que yo he encontrado son de pleno conocimiento del revisor fiscal, el cual en cumplimiento de sus funciones las debe informar en asamblea y dejarlas por escrito en su dictamen CON SALVEDADES, porque la administradora no hace mejoras, si no que perduran en el tiempo.

Los temas tratados, las decisiones tomadas y los acuerdos alcanzados en las reuniones de consejo de administración, así como las actas de la asamblea general, deben ser puesta en conocimiento por parte de la administradora a los propietarios y residentes de la urbanización, de acuerdo al artículo 51 numeral 3 de la ley 675 de 2001 ***“Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio o conjunto, las actas de la asamblea general y del consejo de administración, si lo hubiere”.***

Dado lo anterior en la urbanización no debe haber información oculta, secreta, confidencial para los propietarios, ya que tienen derecho a acceder a la información relevante sobre la gestión de la administración

OBJECION ANTE EL TEMA DE CAMBIO DE TESORERO: Falta a la verdad. En el orden del día de la reunión referida, no estaba incluido el cambio de tesorero, este se hizo a conveniencia de la administradora, los consejeros y el revisor fiscal, porque ya era comentario de pasillos, que Santiago Sánchez suspendía los pagos. **Pero no decían el porqué, omitieron decir que no había programación de pagos, que no se tenía flujo de caja, que la administradora manejaba dinero en efectivo sin control, que los contratos no cumplían con los requerimientos legales, etc. Igualmente afirma que las apreciaciones son de forma y no de fondo, lo que carece de veracidad y transparencia.**

OBJECION ANTE EL TEMA “QUE EN ALGUNOS CASOS ESTABA ENTORPECIENDO EL TEMA ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE CON ACUERDO DE PAGO PREESTABLECIDO QUE HABIA QUE CUMPLIRLOS”

A continuación relaciono algunos comprobantes de egreso (pagos) que no aprobé con el token con su debida justificación y devolví a la administradora para que los ajustara, subsanara o corrigiera, para posteriormente proceder a la aprobación con token.

El revisor fiscal en su exposición mencionó que las observaciones que realicé a los comprobantes de egreso **son de forma** (presentación) y **no de fondo** (contenido, sustancia y la verdad de un asunto.)

Evidencia fotografica de los comprobantes de egresos no aprobados con token, con su respectiva justificacion :

- **Comprobante de egreso 763 –PROVEEDOR MARGARITA CARDENAS(CONSEJERA DE ADMINISTRACION)**

Este egreso tuvo 2 rechazos por las siguientes razones y no fueron subsanados o corregidos:

El egreso se devolvió dos veces, en fechas difentes y en cada uno fue cambiado en su valor como se explica a continuacion:

1. Inicialmente este comprobante se pasó para aprobacion por token **el dia 15 de mayo por valor de \$145.000** (se rechazó porque la cuenta de cobro a nombre DE MARGARITA CARDENAS, no tenia desglosado o detallado, en cantidad lo consumido en el evento)

ENVIGADO, 15 DE MAYO DE 2025		\$ 145.000	
MARGARITA CARDENAS			
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L			
manzanera		COMPROBANTE EGRESO 763	
NIT 901.458.152-6			
FACTURAS	CONCEPTO	VALOR	
	DESAYUNO DIA DE LA MADRE PERSONAL DE LA COPROPIEDAD	\$ 145.000	
TRANS.		R.I.C.A %	
BANCO	AV VILLAS	R.F %	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZA
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			CC / NIT.
DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EGRESO		DETALLE DEL PAGO	

2. El 22 de mayo pasan nuevamente este egreso, pero ya con el valor inicial modificado, paso de \$145.000 a **\$234.000** sin ninguna justificacion de cambio de valor, se rechaza nuevamente y a la fecha no ha sido subsanada la inconsistencia.

ENVIGADO, 15 DE MAYO DE 2025		\$ 234.000	
MARGARITA CARDENAS			
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L			
manzanera		COMPROBANTE EGRESO 763	
NIT 901.458.152-6			
FACTURAS	CONCEPTO	VALOR	
	DESAYUNO DIA DE LA MADRE PERSONAL DE LA COPROPIEDAD	\$ 234.000	
TRANS.		R.I.C.A %	
BANCO	AV VILLAS	R.F %	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZA
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			CC / NIT.

OSERVACION: Es de anotar que el comprobante de egreso 763 a nombre de MARGARITA CARDENAS, que la administadora modificó el valor de \$145.000 a \$234.000, se observa en los estados financieros a mayo 31 de 2025 por valor de \$140.000, lo cual indica que la contabilidad no refleja la realidad economica de la urbanizacion. Pues los comprobantes contables (egreso y cuenta de cobro) son inconsistentes con lo registrado en la contabilidad

Evidencia fotografica. Estados financieros a mayo 31 de cuentas por pagar- Pag 17

EPM	SERVICIOS PUBLICOS	MAYO-2025	14.653.344
TORO CARDONA ANDRES	CC-253 COMPRA DE 20 RACK SU PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUAC	MAYO-2025	12.884.366
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE MAYO	MAYO-2025	1.399.000
INGENIERIA DE CONSULTA EN ESTRUCTU	F-147 EVALUACION PARCIAL (AUDITORIA DE UPESUI ESTUDIO DE DEMAND	MAYO-2025	1.182.461
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D	F-20284 AZUCAR,BLANQUEADOR,BOLSA JUMBO BUND,CABO MADERA,CAFE	MAYO-2025	1.398.413
JARAMILLO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MANTO EN TERRAZA T3	ABRIL-2025	848.000
GARDENAS RAMIREZ MARGARITA MARIA	DESAYUNO PERSONAL DIA DE MADRES CC-101 SANDUCHES 15 UND, JUM	MAYO-2025	142.000
GONZALEZ RESTREPO PERNEY ALONSO	REPARACION CIRCUITO ELECTRICO Y LUMINARIAS PORTERIA T2-3,REPAR	MAYO-2025	484.118
CANO FERNANDEZ CLAUDIA MABELI	ASISTENCIA PATOLOGICA ZONAS COMUNES LIDANTES GUATAPURI	JUNIO-2024	489.000
ORIALDO ORIALDO ANCESIO DE JESUS	F-4422 REFRIGERIO REUNION GABINETE DEL MUNICIPIO ABRIL	ABRIL-2025	81.000
MONTOYA ADOBELO ALBA MERY	3 CANILLAS DE COBRE, 10 EMPAQUES CANILLA, TEFLON	DICIEMBRE-2024	44.200
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D	JUMBO LAVA LOZA,DESINFECTANTE,CAFE AZUCA	FEBRERO-2025	43.078
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			208.402.178

• Comprobante de egreso 765. PROVEEDOR JOSE MARTINEZ

Este egreso tuvo 2 rechazos por las siguientes razones y no fueron subsanados o corregidos

El egreso se devolvió dos veces, en fechas difentes y en cada uno fue cambiado en su valor como se explica a continuacion:

1. Inicialmente este comprobante se pasó a aprobacion por token el dia 15 de mayo por valor de \$460.000 (se rechazó porque se está pagando horas extras dominicales y bonificacion a un empleado tercerizado, lo cual nos genera vinculo laboral y derecho a que le reclame a la urbanizacion prestaciones sociales y demas pagos labores) Es de anotar que la urbanizacion en el personal que contrata con la EMPRESA ASEO SEGURO CONFIABLE, paga un jardinero. Este gasto afecta el presupuesto y las finanzas de la urbanizacion. Se le hace la observacion a la administradora, sobre la justificacion para realizar un pago adicional a un empleado de un tercero.

No es posible pagar horas extras en la unidad, porque no hay empleados vinculados a la propiedad horizontal

\$ 460.000

JOSE MARTINEZ
CUATROCIENTOS SESENTA MIL
PESOS M/L

manzanarés

NIT 901.458.152-6

COMPROBANTE EGRESO

765

FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
	BONIFICACION MES DE MAYO - MANTENIMIENTO	\$ 300.000
	JARDINERIA Y HORAS EXTRAS DOMINICALES	\$ 160.000
R.I.C.A % R.L.F %		
TRANS.	VALOR	\$ 460.000

BANCO AV VILLAS

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC / NIT.

2. El 22 de mayo pasa nuevamente este egreso (765), pero ya con el valor inicial modificado, pasó de \$460.000 a \$540.000 sin ninguna justificación de cambio de valor, se rechaza nuevamente y revisando los estados financieros del mes de mayo de 2025. Este proveedor no registra cuentas por pagar. Le solicito a la administradora me informe como le realizó el pago (de donde salió el recurso), para este proveedor, ya que no refleja cuentas por pagar a mayo 2025, y según comunicación del día 29 mayo usted me informó que el servicio se les debe.

ENVIGADO, 15 DE MAYO DE 2025				
JOSE MARTINEZ			\$ 540.000	
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L				
manzánarés				
NIT 901.458.152-6			COMPROBANTE EGRESO 765	
FACTURAS	CONCEPTO			VALOR
	BONIFICACIÓN MES DE MAYO - MANTENIMIENTO JARDINERIA Y HORAS EXTRAS DOMINICALES			\$ 300.000
				\$ 240.000
	R.LICA %			
	R.F %			
TRANS.	VALOR			\$ 540.000
BANCO	AV VILLAS			
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SAB				CC / NIT.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DONDE LA ADMINISTRADORA INFORMA QUE EL SERVICIO SE LE DEBE A JOSE MARTINEZ, PERO EN ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 NO REFLEJA LA CUENTA POR PAGAR A ESTE PROVEEDOR

manzánarés

NIT 901.458.152-6

Envigado, mayo 29 del 2025

Sr. Santiago Sánchez
Tesorero

Cordial saludo,

Autorizo realizar pagos a los siguientes proveedores:

Semmelec, Ferney RCI y José Martínez

Hay proveedores que no fueron causados en la contabilidad del mes de abril pero que se les debe el servicio.

Atentamente,

ADRIANA MARIA GUEVARA V
Administradora

- **Comprobante de egreso 766. PROVEEDOR ADRIANA GUEVARA-ADMINISTRADORA- CAJA MENOR**

Este egreso tuvo 2 rechazos por las siguientes razones y no fueron subsanados o corregidos

El egreso se devolvio dos veces, en fechas diferentes y en cada uno fue cambiado en su valor como se explica a continuacion:

1. La administradora NO CUMPLE con el manejo del fondo de caja menor de \$1.000.000 de acuerdo con las politicas de tesoreria, lo cual es realizar el desembolso cuando lleva mas del 70% del monto autorizado, lo cual esta debidamente detallado en numeral 06 de politicas de tesoreria "Solo está autorizado el retiro en efectivo de las cuentas bancarias de la Urbanización, el reembolso de caja menor, el cual debe tener soportes legales a nombre de la urbanización con identificación del NIT (factura electrónica o documento soporte (cuenta de cobro o factura de papel con membrete). Cuando se haya consumido más de un 70% del monto total autorizado sin exceder el monto previsto para la caja menor, se hará reembolso en la cuantía de los gastos realizados Es de anotar que los pagos que se realicen por este medio, son pagos de cuantías menores que individualmente no superen el 10% del valor total autorizado para caja menor. Los demás pagos únicamente se realizaran a través de transferencia bancaria a la cuenta del proveedor. Los gastos a través de la caja menor son de carácter urgentes e imprescindibles, previstos en el presupuesto y para hacer más ágiles y funcionales los pagos de cuantía mínima"

El soporte de caja menor, ya que se encontró que la **factura por \$162.600** no esta a nombre de la copropiedad.

\$ 162.600

ADRIANA GUEVARA

CIENTO SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L

manzanarés

COMPROBANTE EGRESO
766

NIT 901.458.152-6

FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
	REINTEGRO COMPRA DETALLE PARA MADRES DEL PERSONAL DE LA COPROPIEDAD - DIA DE LAS MADRES	\$ 162.600
	CAJA MENOR	
	R.I.C.A % R.F %	
TRANS.	VALOR	\$ 162.600
BANCO	AV. VILLAS	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
	CONTABILIZA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	CC / NIT.	